



BEBERAPA TEMUAN HUKUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KASASI

*Dr. H. Abdul Manaf, M.H.
Hakim Agung Mahkamah Agung RI*



Akta Otentik

PERTIMBANGAN HUKUM:

Bukti surat berupa fotokopi silsilah ahli waris almarhum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 26 februari 2021. Bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

PELELANGAN OBJEK

Diktum Putusan:

MENGHUKUM PENGGUGAT DAN TERGUGAT UNTUK MEMBAGI & MENYERAHKAN BAGIAN MASING-MASING ATAS HARTA BERSAMA SEBAGAIMANA YANG TERSEBUT DALAM AMAR PUTUSAN ANGKA 2 DAN APABILA TIDAK DAPAT DIBAGI SECARA NATURA, MAKA PEMBAGIAN DILAKUKAN SECARA DIJUAL LELANG OLEH KANTOR LELANG, KEMUDIAN HASILNYA DISERAHKAN SEPERDUA BAGIAN (50 %) UNTUK PENGGUGAT DAN SEPERDUA BAGIAN (50 %) UNTUK TERGUGAT, SETELAH DIKURANGI BIAYA LELANG, PAJAK, DAN ATAU BIAYA LAINNYA;

Catatan: di antara objek dimaksud adalah uang sejumlah Rp..... yang tersimpan di rekening No. ... atas nama ...

**DIKTUM
DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI:**

**Membebankan kepada Penggugat
untuk membayar biaya perkara;**

HASIL RAPAT PLENO KAMAR:

**BULAN APRIL - JULI TAHUN 2022 MASIH ADA YANG
BELUM MENGGUNAKAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
TAHUN 2019, KHUSUSNYA MENGENAI PEMBATALAN
PERNIKAHAN YANG SALAH SATU PELAKU
PERKAWINANNYA SUDAH WAFAT.**

**SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 UNTUK KAMAR AGAMA,
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN
SETELAH PERKAWINAN YANG AKAN DIBATALKAN ITU
PUTUS, DINYATAKAN NO (I.1. c).**





ALAT BUKTI SAKSI:

Keterangan saksi diterima padahal saat kejadian berlangsung, saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi berada di kota lain.

PIHAK BERPEKARA:
Semua ahli waris harus
menjadi pihak dalam
gugatan waris (RUMUSAN
KAMAR AGAMA ANGKA 2
DALAM SEMA NOMOR 1
TAHUN 2017).





OBJEK SENGKETA BERUPA TANAH:

Objek gugatan berupa tanah yang belum bersertipikat dan tidak dijelaskan batas-batasnya, dinyatakan NO (RUMUSAN KAMAR AGAMA DALAM NOMOR 3 TAHUN 2018).

REKONVENSI

DALAM
JAWABANNYA,
TERMOHON
ANTARA LAIN
HANYA
MENYATAKAN:



**"TERMOHON TIDAK
KEBERATAN
BERCERAI DENGAN
PEMOHON, NAMUN
TERMOHON
KEBERATAN BILA
ANAK TERMOHON &
PEMOHON DIASUH
OLEH PEMOHON,
KARENA TERMOHON
INGIN MENGASUH
ANAK TERSEBUT."**

JAWABAN YANG
DEMIKIAN BUKAN
DAN TIDAK
TERMASUK
GUGATAN
REKONVENSI,
DENGAN ALASAN
SEBAGAI BERIKUT:

REKONVENSI

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 487 K/PDT/1991 Tanggal 30 April 1996 yang inti pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa meskipun dalam HIR tidak diatur tentang bentuk gugatan rekonvensi yang diharuskan, namun setidaknya gugatan tersebut haruslah disusun secara jelas, baik duduk perkaranya maupun petitumnya.

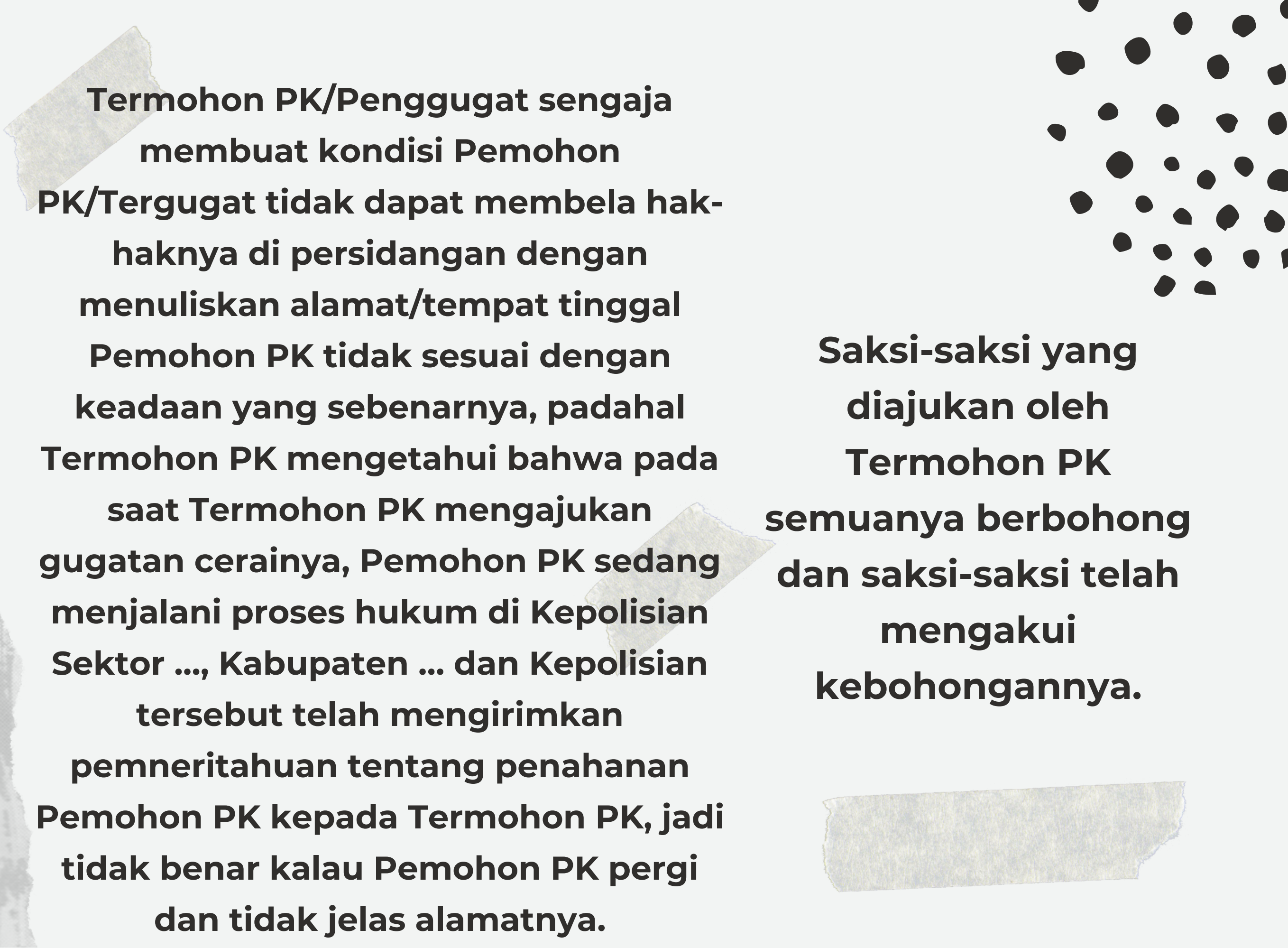
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/SIP/1973 Tanggal 01 April 1975 yang inti pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi.

REKONVENSI

3. Gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi syarat, dianggap sebagai gugatan yang mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Itulah sebabnya, gugatan rekonpensi harus secara jelas dinyatakan dalam jawaban. jelas pihak yang ditarik, terang dalilnya, serta terinci petitumnya. tidak dibenarkan untuk mengkonstruksi seolah-oleh ada gugatan rekonpensi, jika hal itu tidak secara tegas dan jelas dinyatakan dalam jawaban. apalagi mengkonstruksi gugat rekonpensi yang sama sekali tidak lengkap unsur-unsurnya, tidak dibenarkan (M. Yahya Harahap, 1993:159).

4. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 523 K/AG/1999, Tanggal 28 Februari 2001, yang menyatakan masalah utang tersebut diungkapkan oleh tergugat pada jawaban konvensi, akan tetapi bukan dalam bentuk tuntutan rekonvensi, dan oleh karenanya masalah utang itu seharusnya tidak perlu dipertimbangkan (Ikahi, Varia Peradilan, No. 201, Juni 2002 : 104).

**PERMOHONAN
IKRAR TALAK
VERSTEK
PERTIMBANGAN PK:**



Termohon PK/Penggugat sengaja membuat kondisi Pemohon PK/Tergugat tidak dapat membela hak-haknya di persidangan dengan menuliskan alamat/tempat tinggal Pemohon PK tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, padahal Termohon PK mengetahui bahwa pada saat Termohon PK mengajukan gugatan cerainya, Pemohon PK sedang menjalani proses hukum di Kepolisian Sektor ..., Kabupaten ... dan Kepolisian tersebut telah mengirimkan pemneritahuan tentang penahanan Pemohon PK kepada Termohon PK, jadi tidak benar kalau Pemohon PK pergi dan tidak jelas alamatnya.

Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon PK semuanya berbohong dan saksi-saksi telah mengakui kebohongannya.



**Anak cina sobekin kertas,
Kertas diambil abang pemulung,
Mari kita jaga & junjung tinggi integritas,
Demi terwujudnya badan peradilan yang
agung.**

TERIMA KASIH

